TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1162/2024/QĐ-TA
Ngày: 18/7/2024

QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người tiến hành phiên họp:

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Ngọc Em.

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thu Xuân.

Người tham gia phiên họp:

- Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hậu - Chuyên viên.

Ngày 18 tháng 7 năm 2024, tại Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 1141/2024/QĐ-TA ngày 08 tháng 07 năm 2024 đối với:

Họ và tên: Trương Ngọc T; giới tính: Nam; Sinh năm: 1979; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 0/12; Nghề nghiệp: không; Đăng ký hộ khẩu thường trú: không có; Chỗ ở hiện nay: Không có nơi cư trú ổn định; Tiền án, tiền sự: không có;

Nhân thân: Toà án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xử 06 tháng tù theo bản án số 132/HSST ngày 29/04/1999 về tội trộm cắp tài sản của công dân.

Ngày 18/04/2009, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt vào cơ sở chữa bệnh 24 tháng về sử dụng trái phép chất ma túy.

Toà án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử 02 năm tù theo bản án số 108/HSST ngày 06/5/2016 về tội tàng trữ trái phép ma tuý.

Ngày 24/6/2017, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh bắt vào cơ sở chữa bệnh về sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 27/8/2019, Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bắt vào cơ sở chữa bệnh về sử dụng trái phép chất ma túy.

Con ông: Trương S và bà: Lương Thị M.

Người bị đề nghị ông Trương Ngọc T có mặt tại phiên họp.

NHẬN THẤY:

Ngày 24/05/2024, Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ông Trương Ngọc T có biểu hiện sử dụng ma túy; đã kết hợp với Trạm Y tế phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra chất ma túy; kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của ông Trương Ngọc T dương tính với chất ma túy.

Trong quá trình làm việc, ông Trương Ngọc T khai nhận có sử dụng chất ma túy, không có nơi cư trú nhất định. Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy của bác sĩ chuyên môn thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/05/2024 thể hiện ông Trương Ngọc T là người nghiện ma túy.

Theo các kết quả xác minh về nơi cư trú, xác định ông Trương Ngọc T hiện không có nơi cư trú ổn định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Lạc A, quận Bình Tân quyết định đưa ông Trương Ngọc T đến Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân để quản lý cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ xử lý.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân quận Bình Tân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Trương Ngọc T.

Tại phiên họp:

1. Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân có ý kiến: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định ông Trương Ngọc T là người nghiện ma túy, không có nơi cư trú ổn định nên đề nghị Tòa án nhân dân quận Bình Tân xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính "Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc", cơ sở tiếp nhận ban đầu là Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 với thời gian cai nghiện từ 12 tháng đến 24 tháng.

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân phát biểu: Hồ sơ đề nghị xử lý hành chính "Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc" đối với ông Trương Ngọc T đã được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự quy định. Trong quá trình thụ lý giải quyết và tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thẩm phán đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nên đề nghị Tòa án nhân dân quận Bình Tân chấp nhận đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân.

3. Người bị đề nghị: Ông Trương Ngọc T không có ý kiến tranh luận.

XÉT THẤY:

Xét hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Trương Ngọc T đã đầy đủ thủ tục; trình tự thủ tục lập hồ sơ, thẩm quyền và thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định của Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực ngày 01/01/2022; Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Luật

Phòng chống ma túy năm 2021; Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Phòng chống ma túy, Luật xử lý hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Bình Tân và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa ông Trương Ngọc T vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Căn cứ vào các tại liệu trong hồ sơ và tại phiên họp thể hiện thái độ của ông Trương Ngọc T đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính, được xem xét khi quyết định thời hạn chấp hành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đối với ông Trương Ngọc T.

Cơ sở tiếp nhận ban đầu là Cơ sở cai nghiện ma túy số 3.

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, ngày 24/05/2024.

Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có sự thay đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết.

3. Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân có quyền kiến nghị; Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân có quyền kháng nghị đối với quyết định này trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- VKSND quận Bình Tân;
- Trưởng công an quận Bình Tân;
- Trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân;
- UBND phường An Lạc A;
- Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân;
- Cơ sở cai nghiện ma túy số 3;
- Ông Trương Ngọc T;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Nguyễn Thị Ngọc Em